

1500619-72.2021.8.26.0080

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alexandra Lamano Fernandes

Comarca: Cabreúva

Foro: Foro de Cabreúva

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 09/02/2022

... dinheiro apreendidos se destinavam ao tráfico, em função das circunstâncias da prisão, da quantidade e forma de embalagem das drogas, retratando que ele trazia com ele aquelas drogas visando o respectivo tráfico [...].

Após o oferecimento da denúncia, o réu foi intimado e ofereceu defesa prévia.

Recebida a denúncia, foi designada audiência de instrução e julgamento, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cabreúva

Foro de Cabreúva

Vara Única

Rua Ademir Clemente Nunes nº 11, Cabreúva-SP - cep 13318-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500619-72.2021.8.26.0080 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500619-72.2021.8.26.0080

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2328627/2021 - DISE-DEL.SEC.JUNDIAI, 21741412 - DISE- DEL.SEC.JUNDIAI, 195/21/420 - DISE-DEL.SEC.JUNDIAI, 2328627 - DISE- DEL.SEC.JUNDIAI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MOISES MATOS COSTA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandra Lamano Fernandes

Vistos.

MOISES MATOS COSTA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 33, caput da Lei 11.343/06, porque (fls. 65/67), no dia 02 de dezembro de 2021, por volta de 18h20min, na Avenida Adélia Barbosa de Oliveira, 641, nesta cidade e comarca:

"[...] trazia com ele, para consumo e fornecimento alheio, ainda que gratuitamente, 19 porções de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 10, laudo de constatação de fls. 28/30 e laudo químico-toxicológico a ser juntado aos autos. Conforme apurado, na data dos fatos, o denunciado traficava no local dos fatos, eis que trazia com ele as referidas drogas, visando à vil mercancia. Ocorre que policiais civis em operação no local dos fatos, realizaram campanha

descaracterizados, oportunidade em que visualizaram o denunciado na prática de atos de venda de drogas. Diante disso, os policiais realizaram a abordagem, ocasião em que localizaram as drogas apreendidas e a quantia de R\$ 20,00 em dinheiro no bolso da blusa do denunciado. O denunciado confessou que traficava no local, conforme termo de interrogatório de fls. 11. Diante dos fatos, o denunciado foi preso em flagrante delito, certo que as substâncias entorpecentes e dinheiro apreendidos se destinavam ao tráfico, em função das circunstâncias da prisão, da quantidade e forma de embalagem das drogas, retratando que ele trazia com ele aquelas drogas visando o respectivo tráfico [...].

Após o oferecimento da denúncia, o réu foi intimado e ofereceu defesa prévia. Recebida a denúncia, foi designada audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que se ouviram as testemunhas arroladas e foi interrogado o acusado.

As partes manifestaram-se em alegações finais. O Ministério Público, oralmente, requerendo a condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto que a defesa manifestou-se por escrito pugnando pela absolvição.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Inicialmente, INDEFIRO o pedido de fls. 120 formulado pelo defensor dativo, eis que a constituição de novo advogado pelo acusado faz cessar a sua nomeação, sendo-lhe de rigor a expedição de certidão de honorários pela atuação parcial.

No mérito, o pedido deve ser julgado procedente.

A materialidade do delito é inconteste, eis que a substância apreendida foi levado a exame pericial constatando que se tratava mesmo de drogas, conforme se observa do laudo definitivo juntado aos autos (fls.94/96), do boletim de ocorrência (fls. 06/09) e do auto de exibição e apreensão (fls. 10).

Da mesma forma, a autoria restou perfeitamente delineada.

Em juízo, a testemunha FABIO ORIGUELA (policial civil) afirmou que, na data dos fatos, juntamente com seu parceiro Luiz, diligenciando em Cabreúva em ponto conhecido como sendo de tráfico, e na Rua Adélia, o acusado chamou a atenção da equipe, sentado ao meio-fio, quando passaram a monitorá-lo. Nesse momento, afirma que observaram quando um transeunte o procurou quando foi feita a "troca de mãos" de objetos, decidindo a equipe pela abordagem.

Nesse momento, sem oferecimento de resistência, encontraram em poder do acusado as 19 porções de crack e R\$20,00 em dinheiro, tendo confessado informalmente a traficância e que estava nessa atividade para prover o sustento do filho. Para os depoentes o acusado afirmou que fora contratado por uma mulher para vender a droga, recebendo a quantia de R\$40,00 pela traficância.

O depoente afirma que no local a via estava muito movimentada em razão do horário e que o acusado não era conhecido dessa equipe policial, mas que sabe ter sido o acusado abordado anteriormente pela guarda municipal.

Por sua vez, a testemunha LUIZ RICARDO LUAN DOS SANTOS (policial civil), em juízo afirmou que no dia dos fatos estavam realizando um trabalho de prevenção ao tráfico em Cabreúva, e em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, localizaram o acusado sentado na calçada, o que chamou a atenção. Em breve campana viram o acusado realizando a troca de objetos com um transeunte. Resolveram abordar o acusado, tendo sido com ele localizadas 19 porções de crack e R\$20,00 em dinheiro. Segundo este depoente, o acusado confesso informalmente a traficância e que assim procedia por necessidades financeiras.

A testemunha afirma que com o acusado não havia ninguém, muito embora, no horário, existisse bastante gente na rua e que o acusado não era conhecido por essa equipe. Em seu interrogatório o acusado negou a prática delitiva, afirmando que carregava apenas três tubos de cocaína e uma porção de crack, além de R\$60,00 em dinheiro e que a droga era para uso pessoal.

Pois bem, a versão apresentada pelos policiais merece crédito, posto que devidamente corroborada pelas provas produzidas nos autos.

Os depoimentos dos policiais foram uniformes, tanto na fase policial quanto em Juízo.

Ora, o fato de ser policial a testemunha arrolada na denúncia e ouvida na instrução

criminal, não leva a qualquer motivo de suspeição em relação aos seus depoimentos, visto que, geralmente, são os policiais que realizam as prisões. Ademais, seria contraditório se a Lei, apesar de atribuir aos policiais, o dever de efetuar prisões, retirasse o crédito de seus depoimentos, quando prestados em Juízo, sem prova em contrário.

Além disso, é inequívoco que os materiais entorpecentes destinavam-se à traficância, considerando-se a quantidade da droga apreendida em poder do acusado. Desta forma, como dito, as provas são unívocas e precisas no sentido de que o réu, como consta da denúncia, trazia consigo, a consumo de terceiros, a substância entorpecente.

Em sendo assim, verifica-se formar a prova acusatória um todo coeso e harmônico, perfazendo a necessária certeza para a prolação do decreto condenatório, ante estar demonstradas, "in casu", de forma indubitável, a autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, restando deslustrada toda e qualquer tese absolutória.

Portanto, o réu realizou conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, impõe-se-lhe a condenação.

Passo à dosimetria.

Respeitado o sistema trifásico, quanto ao delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei n. 11.343/2006, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, eis que são favoráveis as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

Em segunda fase, ausentes atenuantes ou agravantes, mantenho a pena inicialmente imposta, isto é, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Finalmente, em terceira fase, sendo o acusado primário e com bons antecedentes, inexistindo provas de que se dedique a atividades criminosas ou que integre organização criminosa, faz jus ao redutor previsto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/2006, in casu, na fração de 2/3.

Deverá, pois, o réu cumprir a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Fixo o regime fechado para o cumprimento da pena, por se tratar de delito incluído na categoria de Crimes Hediondos, nos termos da Lei 8.072/90, sem o direito de apelar em liberdade por já se encontrar preso, inexistindo razões para a alteração de meu convencimento quanto à necessidade de manutenção da prisão preventiva, motivo pelo qual também deixo de aplicar os artigos 44 e 77 do Código Penal.

O valor do dia-multa, em face da ausência de informações nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do artigo 49, parágrafo segundo, do Código Penal, desde a data da infração (TACrimSP, RT, 628/338).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida pela Justiça Pública contra MOISES MATOS COSTA, qualificado nos autos, para o fim de condená-lo no cumprimento da pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Após o trânsito em julgado desta sentença, lancem o nome do réu no rol dos culpados, e, inexistindo fundamentos que modifiquem o entendimento quanto à prisão preventiva já decretada, deverá esta ser mantida.

Condeno o réu ao pagamento da taxa judiciária prevista na Lei nº 11.608/2003 (artigo 4º, § 9º, "a").

Expeça-se certidão de honorários pela atuação parcial do defensor nomeado ao acusado.

Expeça-se o necessário.

P.I.C.

Cabreuva, 09 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA